

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 615/2531

นายสนั่น ชูประเสริฐ

โจทก์

นางแพ้ว เสือลอย

จำเลย

นายไชยยศ สุวรรณมนตรี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 79)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโจทก์ตาม น.ส. 3
ทะเบียนเล่ม 2 หน้า 56 หมู่ที่ 4 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพพยา หากไม่ยอมออก
ไปให้โจทก์เป็นผู้รื้อย้ายเรือนโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ห้ามจำเลยและ
บริวารรบกวนขัดขวางการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76,75)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 66)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับคดีไว้ระหว่างฎีกา

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ